SENTENÇA

[Fornecimento de medicamentos, DIREITO DA SAÚDE]
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
0802532-19.2020.8.15.0001
AUTOR: TANIA MARIA CORREIA BRAGA
REU: UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Visto etc.

Trata-se de **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E TUTELA EMERGENCIAL** ajuizada por **TÂNIA MARIA CORRÊIA BRAGA** em face da **UNIMED CAMPINA GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA**.

A autora alega ser beneficiária de plano de saúde da ré desde 19/01/2012 e que, para o tratamento de uma doença degenerativa (Gonartrose), seu médico prescreveu sessões de fisioterapia e hidroterapia. Afirma que a Unimed autorizou as sessões de fisioterapia, mas negou as de hidroterapia, sob a alegação de que não haveria cobertura para uma quantidade ilimitada de sessões, conforme a Cláusula XVII do contrato que limita o tratamento fisioterápico a 20 sessões anuais. A autora sustenta a abusividade dessa cláusula e a necessidade do tratamento para sua saúde e locomoção. Requer a concessão de tutela de urgência para a imediata liberação de 10 sessões de hidroterapia e, ao final, a confirmação da obrigação de fazer para custear as sessões que o médico indicar, além de uma indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

A tutela de urgência foi deferida (ID nº 82131160), determinando que a ré autorizasse as guias médicas negadas no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária.

Comprovado o cumprimento de Tutela antecedente ao ID nº

Em sua contestação (ID nº 102212072), a Unimed Campina Grande – Cooperativa de Trabalho Médico LTDA sustenta que o contrato foi firmado em 1996, ou seja, antes da vigência da Lei nº 9.656/98, e que, por isso, a referida lei não se aplica ao caso. Alega que a negativa tem respaldo na Cláusula XVII do contrato, que prevê expressa limitação de cobertura. Por fim, argumenta que não há dever de indenizar por danos morais, pois agiu no exercício regular de seu direito.

Audiência de conciliação frustrada.

Oportunizada às partes a produção de novas provas, apenas a promovida se manifestou requerendo o julgamento antecipado da lide.

É o relatório. **DECIDO**.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

O processo, diga-se, comporta o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, porquanto a matéria controvertida é essencialmente de direito, não havendo necessidade da produção de provas em audiência, de modo que as provas documentais constantes dos autos são suficientes para a solução da lide.

"Se a questão for exclusivamente de direito, o julgamento antecipado da lide é obrigatório. Não pode o juiz, por sua mera conveniência, relegar para fase ulterior a produção de sentença, se houver absoluta desnecessidade de ser produzida prova em audiência" (RT 621/166).

Dessa forma, enaltecem-se os princípios processuais da celeridade e economia.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à abusividade da cláusula contratual que limita a quantidade de sessões de hidroterapia para tratamento de doença degenerativa e ao consequente dever de a ré custear o tratamento e indenizar a autora por danos morais.

Inicialmente, a tese da ré de inaplicabilidade da Lei nº 9.656/98 aos contratos anteriores à sua vigência não se sustenta. O Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 469, pacificou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de plano de saúde, independentemente da data de sua celebração. A relação jurídica em tela é tipicamente consumerista, e, como tal, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, conforme art. 47 do CDC, e a recusa do plano de saúde em custear tratamento médico sob o argumento de limitação quantitativa de sessões é considerada abusiva.

A saúde é um bem maior, e a função social do contrato de plano de saúde é garantir a vida e o bem-estar do segurado. Conforme a jurisprudência consolidada, a operadora pode estipular as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar ou excluir o tipo de tratamento prescrito por profissional de saúde habilitado para a cura da doença. A Gonartrose, diagnosticada na autora, é uma doença coberta pelo plano de saúde, e a hidroterapia é um procedimento essencial para o seu tratamento, pois minimiza dores e melhora a mobilidade.

A cláusula contratual que limita a cobertura a um número determinado de sessões, como 20 sessões anuais de fisioterapia, é nula de pleno direito, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada e restringe direitos e obrigações inerentes à natureza do contrato, em flagrante violação ao art. 51, inciso IV e § 1º, inciso II, do CDC. A negativa da ré, embasada nessa cláusula abusiva, frustrou a legítima expectativa da autora de ter o tratamento integralmente custeado, especialmente considerando a necessidade de sessões contínuas.

Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona em afastar a validade de cláusulas limitativas que contrariam a própria essência do contrato:

> **AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA. RECUSA INJUSTIFICADA. ABUSIVIDADE. 1. A cláusula**

contratual que estabelece limitação para o número de sessões de fisioterapia é abusiva e contrária ao Código de Defesa do Consumidor, visto que desvirtua a finalidade básica do contrato, impedindo a continuidade do tratamento médico necessário ao paciente. 2. A escolha do tratamento cabe ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, que não detém conhecimento técnico para tal. O rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo. 3. O perigo de dano é evidente, uma vez que a interrupção do tratamento pode causar prejuízo à saúde da paciente. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. **RECURSO PROVIDO.** (TJ-GO, Agravo de Instrumento 5462947-81.2023.8.09.0051, Rel. Des. HÉLIO MAURÍCIO DE S. PEREIRA, 2ª Câmara Cível, julgado em 06/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA. LIMITAÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. A limitação do número de sessões de fisioterapia, essencial ao tratamento da doença diagnosticada no autor, é abusiva e nula de pleno direito, pois frustra a finalidade do contrato de plano de saúde, que é garantir a vida e a saúde do beneficiário. É cediço que o plano de saúde pode delimitar as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento a ser ministrado. Sentença mantida. **RECURSO DESPROVIDO.** (TJ-SC, Apelação Cível 5002130-34.2021.8.24.0020, Rel. Des. LUIZ JOSÉ MAEDA, 3ª Câmara de Direito Civil, julgado em 12/07/2022).

Quanto aos danos morais, a recusa indevida da cobertura do tratamento, somada à aflição da autora que viu sua saúde ser agravada pela interrupção das sessões de hidroterapia, ultrapassa o mero aborrecimento. A conduta da ré causou à autora angústia, incerteza e preocupação com a sua saúde e locomoção, o que configura abalo moral passível de reparação. A dor e o sofrimento decorrentes da negativa injustificada de um tratamento essencial para a qualidade de vida do segurado ensejam, sim, a reparação por danos morais.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) TORNAR DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA concedida, condenando a ré a custear e/ou autorizar as sessões de hidroterapia na quantidade indicada pelo médico assistente da autora, **enquanto perdurar a necessidade do tratamento.**

b) CONDENAR A REQUERIDA ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de **danos morais**, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da prolação desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

c) CONDENAR A REQUERIDA ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Sentença publicada eletronicamente.

Registre-se, conforme determina o Código de Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça do TJPB.

Intimem-se.

Após, o trânsito em julgado, intimar o autor para iniciar o cumprimento de sentença, no prazo de 15 dias.

Se houver a interposição de recurso de apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões e, após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça da Paraíba.

João Pessoa - PB , datado e assinado eletronicamente.

Luciana Celle G. de Morais Rodrigues
Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: LUCIANA CELLE GOMES DE MORAIS RODRIGUES
05/09/2025 07:38:04
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 121569014

25090507380412800000 1

IMPRIMIR GERAR PDF